

1500324-52.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025100/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22685111 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 346/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2025100 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500324-52.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500324-52.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2025100/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22685111 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 346/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2025100 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 346/22/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO BARBOSA ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

THIAGO BARBOSA ALVES, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 55/64.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de março de 2022, determinando-se a citação (fls. 114/116).

Regularmente citado (fls. 156), o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 113), pleiteando o debate do mérito ao final

da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado. Deccido

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 20/22) e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 89/91.

A autoria também é inegável, em que pesem as alegações da dd. Defensora.

O Policial Militar Reinaldo, ouvido em Juízo, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento em uma região conhecida por tráfico de drogas quando se depararam com o acusado, que agiu de maneira suspeita ao visualizar a viatura. Feita a abordagem, encontraram com ele uma bolsa que continha cocaína, crack, maconha e uma quantidade de dinheiro. Disse que em primeiro momento negou a prática do delito, mas depois acabou confessando que estava vendendo os entorpecentes.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do Policial Militar Wellyngton.

Os depoimentos dos policiais corroboram os fatos descritos na inicial acusatória, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para que se suspeite da parcialidade dos agentes públicos. Assim, ressaltada a hipótese de comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação da sentença condenatória, seus depoimentos não podem ser ignorados, sobretudo porque agem em estrito cumprimento do dever legal e seus atos gozam de presunção de legitimidade.

Em Juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que no dia dos fatos parou para conversar com alguns garotos que trabalhavam na região e, quando avistaram a viatura, saíram correndo e deixaram cair uma pochete no chão. Os policiais, então, o abordaram e questionaram acerca da bolsa. Afirmou que a pochete não era dele, mas os policiais o algemaram mesmo assim. Disse, ainda, que já passou por internação e é usuário de drogas.

No entanto, o Laudo de Exame de Verificação de Dependência Toxicológica acostado às fls. 202/206 revela um quadro de dependência a múltiplas drogas de intensidade grave, classificando o acusado como inimputável, apontando a necessidade de internação

Isso posto, julgo improcedente o pedido para condenar THIAGO BARBOSA ALVES, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06, com fulcro no artigo 386, parágrafo único, inciso VI, do Código de Processo Penal, e artigo 97 do Código Penal, evidenciada sua inimputabilidade, impondo a aplicação de medida de segurança de internação, a ser regulamentada no Juízo da Execução.

Custas de 100 Ufesp.

Campinas, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA